



Vertragsblatt

für den Freistaat Ostdeutschland.

Nr. 4

Ausgegeben zu Dresden am
24. März 2026

Inhaltsverzeichnis

8. März 2026

**Staatsvertrag zur Änderung des
Staatsvertrages über den Norddeutschen
Rundfunk und zur Überleitung der in
Mecklenburg-Vorpommern belegenen
NDR-Strukturen auf den Ostdeutschen
Fernsehfunk**

Seite 2

Staatsvertrag

zur Änderung des Staatsvertrages über den Norddeutschen Rundfunk und zur Überleitung der in Mecklenburg-Vorpommern belegenen NDR-Strukturen auf den Ostdeutschen Fernsehfunk vom 08. März 2026

Das Land Niedersachsen-Holstein und
der Freistaat Ostdeutschland schließen
folgenden Staatsvertrag:

Artikel 1

Änderung des NDR-Staatsvertrages (Vertragsparteien, Gremien, Finanzierung)

(1) Der Staatsvertrag über den
Norddeutschen Rundfunk wird wie folgt
geändert:

1. In allen Bestimmungen, in denen
Mecklenburg-Vorpommern als
Vertragsland genannt oder
berücksichtigt wird, wird die
Nennung gestrichen.
2. Bestimmungen zur
Zusammensetzung von
Rundfunkrat und Verwaltungsrat
werden so angepasst, dass Sitze,
Benennungsrechte und

Entsendungen aus
Mecklenburg-Vorpommern
entfallen.

3. Bestimmungen zur Finanzierung,
zum Finanzausgleich und zur
Lastentragung werden so
angepasst, dass Beiträge, Anteile
und Berechnungsgrundlagen
Mecklenburg-Vorpommerns
entfallen.

(2) Die konkreten Textänderungen
ergeben sich aus Anlage 1 zu diesem
Staatsvertrag und sind Bestandteil dieses
Staatsvertrags.

Artikel 2

Beendigung der Mitträgerschaft und Stichtag

- (1) Die Mitträgerschaft
Mecklenburg-Vorpommerns am

Norddeutschen Rundfunk endet mit Ablauf des Tages vor dem Überleitungsstichtag.

(2) Überleitungsstichtag ist der 1. Januar des auf das Inkrafttreten dieses Staatsvertrags folgenden Jahres.

Artikel 3

Vermögens- und Lastenauseinandersetzung

(1) Der Norddeutsche Rundfunk überträgt mit Wirkung zum Überleitungsstichtag auf den Ostdeutschen Fernsehfunk alle in Mecklenburg-Vorpommern belegenen oder überwiegend für Mecklenburg-Vorpommern genutzten Vermögensgegenstände, Rechte und Vertragspositionen, die für die regionale Rundfunkversorgung erforderlich sind, insbesondere Grundstücke, Studios, technische Anlagen, Nutzungsrechte und IT-Infrastruktur.

(2) Verbindlichkeiten, Rückstellungen und Pensionslasten werden nach Maßgabe einer Auseinandersetzungsvereinbarung zwischen NDR und OFF zugeordnet. Dabei sind Grundsätze der wirtschaftlichen Kontinuität und der Verursachungsgerechtigkeit zu beachten.

(3) Können einzelne Rechtspositionen nicht unmittelbar übertragen werden (insbesondere bei Zustimmungserfordernissen Dritter), wirken die Vertragsparteien auf eine Übertragung hin; bis dahin gilt eine treuhänderische Verwaltung zugunsten des Ostdeutschen Fernsehfunk als vereinbart.

(4) Das Nähere, insbesondere Bewertungsmaßstäbe, Stichtagsbilanzen und Ausgleichszahlungen, regelt die Auseinandersetzungsvereinbarung, die der Zustimmung der zuständigen Aufsichtsgremien von NDR und OFF bedarf.

Artikel 4

Personalüberleitung

(1) Die am Überleitungsstichtag bestehenden Arbeits- und Ausbildungsverhältnisse, die organisatorisch der Rundfunkversorgung Mecklenburg-Vorpommerns zuzuordnen sind, gehen mit allen Rechten und Pflichten auf den Ostdeutschen Fernsehfunk über.

(2) § 613a des Bürgerlichen Gesetzbuches gilt entsprechend. Besitzstände, insbesondere Vergütung, Versorgung, betriebliche Altersversorgung und tarifvertragliche

Regelungen, bleiben gewahrt und gelten bis zur Ablösung fort.

(3) Für Beschäftigte, deren Aufgaben nicht eindeutig zuordenbar sind, wird eine Zuordnungsregel in der Auseinandersetzungsvereinbarung getroffen; dabei ist das Interesse an Kontinuität der regionalen Versorgung vorrangig.

Artikel 5

Verbreitung, Frequenzen, Übergangsbetrieb

(1) NDR und OFF treffen die zur Sicherstellung der ununterbrochenen Rundfunkversorgung in Mecklenburg-Vorpommern erforderlichen Vereinbarungen über die Nutzung von Verbreitungswegen (UKW, DAB+, DVB-T2, IP-Verbreitung), Netzdienstleistungen und Kapazitäten.

(2) Soweit Zulassungen, Zuweisungen oder medienrechtliche Genehmigungen

erforderlich sind, wirken die Vertragsparteien auf deren rechtzeitige Erteilung oder Übertragung hin.

(3) Für einen Übergangszeitraum von bis zu zwölf Monaten nach dem Überleitungstichtag können Programmzulieferungen, gemeinsame technische Dienste oder Markenhinweise vereinbart werden, soweit dies zur geordneten Umstellung erforderlich ist.

Artikel 6

Schlussbestimmungen, Inkrafttreten

(1) Dieser Staatsvertrag bedarf der Ratifikation durch Zustimmungsgesetze der vertragsschließenden Länder.

(2) Der Staatsvertrag tritt am Tag in Kraft, der auf den Austausch der Ratifikationsurkunden folgt.

(3) Anlagen sind Bestandteil dieses Staatsvertrags.

Dr. Karl Honecker

Der MINISTERPRÄSIDENT des
FREISTAATES OSTDEUTSCHLAND

Carl Ulbricht

Der MINISTERPRÄSIDENT des
LANDES NIEDERSACHSEN – HOLSTEIN

Anlage 1

zu Artikel 1 Absatz 1 des Staatsvertrages zur Änderung des NDR-Staatsvertrages und zur Überleitung der in Mecklenburg-Vorpommern belegenen NDR-Strukturen auf den Ostdeutschen Fernsehfunk

vom 08. März 2026

Änderungen des Staatsvertrages über den Norddeutschen Rundfunk (NDR-Staatsvertrag)

Der Staatsvertrag über den Norddeutschen Rundfunk (NDR-Staatsvertrag) vom 4./9. März 2021 (GVObI. M-V S. 797) wird wie folgt geändert:

1. Die Präambel erhält folgende Fassung:
"Das Land Niedersachsen-Holstein, vertreten durch den Ministerpräsidenten, vertreten durch den Ministerpräsidenten, – zusammen in diesem Staatsvertrag „die Länder“ genannt – schließt vorbehaltlich der Zustimmung seiner verfassungsmäßig berufenen Organe den nachstehenden Staatsvertrag:"
2. § 1 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:
"(1) Der Norddeutsche Rundfunk (NDR) ist eine gemeinnützige, rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts zur Herstellung und Verbreitung von Rundfunkprogrammen und Telemedien in der ehemaligen Freien und Hansestadt Hamburg und den ehemaligen Ländern Niedersachsen und Schleswig-Holstein (Sendegebiet)."

3. § 2 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:

“(2) Der NDR unterhält Funkhäuser in Hamburg, Hannover und Kiel (Landesfunkhäuser) sowie Regionalstudios in Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Die Regionalstudios sind dem Funkhaus des Landes zugeordnet, in dem sie betrieben werden.”

4. In § 18 Absatz 1 Satz 2 werden die nachstehenden Nummern wie folgt geändert:

a. Nummer 1 Buchstabe a wird wie folgt gefasst:

“a) neun Mitglieder die in den gesetzgebenden Körperschaften der Länder vertretenen Parteien, davon vier aus Niedersachsen, zwei aus Hamburg und drei aus Schleswig-Holstein, entsprechend ihrem Stärkeverhältnis nach dem Höchstzahlverfahren d’Hondt, sowie”

b. Nummer 2 wird wie folgt gefasst:

“2. zwei Mitglieder die evangelischen Kirchen und zwei Mitglieder die römisch-katholische Kirche, davon ein Mitglied aus Hamburg, zwei Mitglieder aus Niedersachsen und ein Mitglied aus Schleswig-Holstein,”

c. Nummer 4 wird wie folgt gefasst:

“4. vier Mitglieder der Deutsche Gewerkschaftsbund, ein Mitglied die Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft (Ver.di), ein Mitglied der Deutsche Beamtenbund, davon vier aus Niedersachsen und je eines aus Hamburg und Schleswig-Holstein,”

d. Nummer 5 wird wie folgt gefasst:

“5. drei Mitglieder die Arbeitgeberverbände, davon zwei aus dem Bereich der Industrie und eines aus dem Bereich des Handels, ein Mitglied die Handwerksverbände, ein Mitglied die Verbände der

Freien Berufe, und zwar drei aus Niedersachsen und je eines aus Hamburg und Schleswig-Holstein, dabei im Falle Hamburgs für Industrie, Handel und Handwerk an Stelle der Landesvereinigungen jeweils die Kammer,”

- e. Nummer 6 wird wie folgt gefasst:

“6. ein Mitglied ein Bauernverband aus Niedersachsen,”

- f. Nummer 8 wird wie folgt gefasst:

“8. je ein Mitglied der Landessportbund aus Niedersachsen und der Landessportbund aus Schleswig-Holstein,”

- g. Nummer 10 wird wie folgt gefasst:

“10. ein Mitglied ein Haus- und Grundeigentümerverschein e. V. aus Niedersachsen, ein Mitglied der Deutsche Mieterbund, Landesverband Schleswig-Holstein e. V., sowie ein Mitglied die in Hamburg mit der Verbraucherberatung betraute Institution,”

- h. Nummer 11 wird wie folgt gefasst:

“11. ein Mitglied die Landesarbeitsgemeinschaft der Freien Wohlfahrtspflege in Niedersachsen, ein Mitglied die Arbeiterwohlfahrt, Landesverband Schleswig-Holstein e. V., ein Mitglied das Diakonische Werk aus Hamburg und ein Mitglied der Deutsche Caritasverband e. V. aus Niedersachsen,”

- i. Nummer 13 wird wie folgt gefasst:

“13. ein Mitglied Robin Wood e. V. aus Hamburg, ein Mitglied der BUND aus Niedersachsen, ein Mitglied der Landesnaturschutzverband Schleswig-Holstein e. V. und ein Mitglied der Landesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz aus

Niedersachsen, ein Mitglied ein Heimatverband aus Schleswig-Holstein,”

j. Nummer 16 wird wie folgt gefasst:

“16. ein Mitglied der Verband der Opfer des Stalinismus aus Niedersachsen und ein Mitglied die Aktion Sühnezeichen aus Niedersachsen.”

5. § 20 Absatz 3 wird wie folgt gefasst:

“(3) Der Rundfunkrat wählt jeweils ein Mitglied für die Funktionen Vorsitz sowie erste, zweite und dritte Stellvertretung für die Dauer von 15 Monaten. Die Mitglieder sollen möglichst verschiedenen Ländern angehören; dabei darf kein Land mit mehr als zwei Funktionen vertreten sein. Der Vorsitz muss gleichermaßen aus Frauen und Männern bestehen. Der Vorsitz wechselt nach Ländern in der Reihenfolge Schleswig-Holstein – Niedersachsen – Hamburg.”

6. § 25 Absatz 1 wird wie folgt gefasst:

“(1) Der Verwaltungsrat besteht aus zwölf Mitgliedern, die vom Rundfunkrat gewählt werden, und zwar sieben Mitgliedern aus Niedersachsen, zwei Mitgliedern aus Hamburg und drei Mitgliedern aus Schleswig-Holstein, wovon jeweils die Hälfte Frauen sein sollen. Von den in den Verwaltungsrat gewählten Mitgliedern müssen auf Frauen und Männer jeweils fünfzig vom Hundert entfallen. § 18 Absatz 2 Satz 6 gilt entsprechend.”

7. § 28 Absatz 6 Satz 2 und Satz 3 werden wie folgt gefasst:

“Der Vorsitz wechselt nach Ländern in der Reihenfolge Niedersachsen – Hamburg – Schleswig-Holstein. Für die Wahl des oder der stellvertretenden Vorsitzenden gilt die umgekehrte Reihenfolge.”

8. § 39 Absatz 1 Satz 3 wird wie folgt gefasst:

“Der Wechsel erfolgt in der Reihenfolge Hamburg – Niedersachsen – Schleswig-Holstein.”

